

1010000-55.2022.8.26.0007

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: Sinval Ribeiro de Souza

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VI - Penha de França

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... sem fins lucrativos com cobertura para roubo, furto, incêndio e colisão, mediante contraprestação da associada. Incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Expectativa legítima da autora de que seu veículo estaria protegido contra eventual sinistro, assim como ocorre nos contratos de seguro. Veículo furtado. Negativa de pagamento sob o argumento de que a CNH da autora ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VI - Penha de França

2ª Vara Cível

Rua Dr. João Ribeiro nº 433, São Paulo-SP - cep 03634-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1010000-55.2022.8.26.0007 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1010000-55.2022.8.26.0007

Classe - Assunto:

Procedimento Comum Cível - Seguro

Requerente:

Audrey Simoes Silva

Requerido:

Zetta de Protecao Automotiva e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sinval Ribeiro de Souza

Vistos.

AUDREY SIMÕES SILVA ajuizou a presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face de ZETTA DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA e AMB ASSOCIAÇÃO MUTUA DE BENEFÍCIOS aduzindo, em síntese, ter contratado com a requerida a inclusão no programa de proteção automotiva para cobertura do veículo descrito na inicial. Informa que em 09/11/2021 o veículo segurado foi furtado. Assim, fez contato com a requerida, porém, até a presente data não houve retorno.

Pretende, assim, o pagamento da quantia referente à cobertura contratada, bem como de indenização por danos morais.

A inicial veio acompanhada dos documentos acostados às fls. 18/162.

As requeridas se manifestaram nos autos (fls. 210/225), de forma intempestiva.

É o relatório.

DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão debatida nos autos dispensa a produção de outras provas.

Trata-se de ação de cobrança de cobertura securitária, contratada com associação, que oferece aos associados serviços de seguro de veículo.

Ao fornecer o serviço de segurança veicular com cobertura de risco e pagamento de determinado valor, restou configurada a prestação de serviços, que se submete às normas da legislação consumerista.

Nesse sentido:

Ação indenizatória. Contrato de proteção patrimonial de veículo firmado com associação sem fins lucrativos com cobertura para roubo, furto, incêndio e colisão, mediante contraprestação da associada. Incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Expectativa legítima da autora de que seu veículo estaria protegido contra eventual sinistro, assim como ocorre nos contratos de seguro. Veículo furtado. Negativa de pagamento sob o argumento de que a CNH da autora estava vencida. Mera infração administrativa que não pode ser oposta pela ré. Indenização devida. Sentença mantida. Recurso improvido (Apelação nº 1005687-33.207.8.26.0005 - 32ª Câmara de Direito Privado - TJSP - Relator: Ruy Coppola - 17/08/2018).

Superada esta questão, passo a decidir o mérito.

É incontroversa nos autos a existência da relação jurídica entre as partes e que o evento ocorrido possui cobertura, conforme se verifica no contrato trazido aos autos (fls. 31/46).

A associação requerida, por sua vez, não contestou o feito, limitando-se a justificar a ausência de pagamento em virtude da negativa da instituição financeira, que passou a exigir a quitação do financiamento.

Em decorrência disso, aplicam-se aos réus os efeitos da revelia, ou seja, a presunção da veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC.

Portanto, tendo em vista que as requeridas não trouxeram aos autos nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a procedência do pedido de pagamento da indenização é medida de rigor.

Por outro lado, o pedido indenizatório não comporta acolhimento, na medida em que não há comprovação de ocorrência de danos de natureza extrapatrimonial. Além disso, trata-se de descumprimento contratual, que a rigor, não enseja indenização por dano moral.

Por fim, o sócio da requerida deverá se excluído da lide, na medida em que o contrato foi firmado com as pessoas jurídicas e não há pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido por AUDREY SIMÕES SILVA em face de ZETTA DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA e AMB ASSOCIAÇÃO MUTUA DE BENEFÍCIOS para condená-las a pagar ao associado a quantia de 13.361,55 (treze mil trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) devidamente atualizada e acrescida de juros desde o evento danoso.

Em consequência, julgo EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do

artigo 487, I, do CPC.

Pela sucumbência, arcará a requerida com as custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, que a arbitro em 10% do valor da condenação.

Providencie-se a exclusão do nome de Marlon Montanari, nos termos desta sentença.

Publique-se e intime-se.

São Paulo, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA